

## 처 분 요 구 서

[부 서 명] ◆◆처

[제 목] 휴일근무 및 대체휴무 실시 부적정

[행정상조치] 개선

[내 용]

### 1. 업무개요

공사는 직원의 피로도 축적을 방지하고 개인의 휴식권을 보장하기 위하여 업무수행상 필요에 따라 근무시간 외 토요일 및 휴일에 근무한 직원의 휴일 근무에 대하여 대체휴무 제도를 운영하고 있다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

대체휴무에 대해 정하고 있는 「임직원 복무관리기준」에 따르면 휴일 근무를 실시하려는 근무자는 명확한 근거(공문 등)에 따라 부서장으로부터 사전 허가를 득해야 하며, 개인별 근무상황부를 통해 8시간 이상(휴게시간 제외)의 근무명령을 등록한 후 휴일근무 출·퇴근 시 복무관리시스템(홍채 인식단말기 등)을 통하여 인식하여야 한다.

아울러 휴일근무 시 발생하는 대체휴무는 휴일근무에 대한 피로도를 적절한 시기에 해소하고 근무자의 휴식권을 보장한다는 제도 본연의 목적을 위하여 휴일근무일로부터 8주 이내<sup>1)</sup>에 사용하도록 정하고 있다.

한편, 국내·외 출장지에서 휴일근무를 실시하는 경우에도 동일하게 휴일 근무에 대한 내용을 명시하여 부서장의 사전 허가를 받은 후 근무명령 등록 및 근무 실시(8시간 이상)를 하여야 하나, 이 경우에는 출장지에서의 근무를 고려하여 복무관리시스템을 통한 인식은 요구되지 아니한다.

---

1) 임직원 복무관리기준 제4호('22.6.1.) 개정 이전에는 대체휴무 발생 시 4주 이내 사용

### 3. 감사결과 확인된 문제점

「임직원 복무관리기준」에서 정하고 있는 휴일근무 실시 및 대체휴무 사용 전반에 대한 최근 3년(2022년~2024년) 간의 실태를 점검한 결과, 아래 [표]와 같이 총 114건의 부적정 사례가 확인되었다.

[표] 대체휴무 부적정 사용 사례(2022.01.01.~2024.12.31.)

| 구 분                 | 내 용                                    | 부적정 건수 |
|---------------------|----------------------------------------|--------|
| 사전 사용               | 휴일근무 실시 이전 대체휴무 사전 사용                  | 10건    |
| 기한초과 사용             | 사용기한 초과 사용                             | 44건    |
| 근무명령 또는<br>홍채인식 미실시 | 사전 근무명령 미등록 또는<br>휴일근무 출·퇴근 시 홍채인식 미실시 | 46건    |
| 기 타                 | 대체휴무 신청 시 사용 사유 미작성 등                  | 14건    |

다만, 근무명령 또는 홍채인식 미실시, 기타 등의 사유로 대체휴무를 부적정 하게 사용한 사례에 대하여 ☺☺실에서 해당 직원으로부터 소명자료(업무일지, 근무 사진, 업무실시계획 및 결과보고 등 관련 서류)를 제출받아 검토한 결과, 정상적인 휴일근무가 있었던 사실과 이를 근거로 대체휴무가 사용되었다는 사실은 객관적으로 확인되었다.

위와 같은 상황을 종합적으로 감안할 때 「직제규정 시행세칙」에 따라 인사, 복무, 인사기록 등의 관리 업무를 담당하고 있는 ◆◆처는 휴일근무 실시 및 대체휴무 사용에 대한 부적정 사례가 재발되지 않도록 대체휴무 사용 절차 지속적 안내, 대체휴무 사용 실태 주기적 점검 등을 통해 해당 제도가 관련 지침에 따라 적정하게 운영될 수 있도록 체계적으로 관리할 필요가 있다.

**[조치할 사항]**     ◆◆처장은 임직원 복무관리기준에 따라 휴일근무 및 대체휴무 제도가 적정하게 운영될 수 있도록 체계적인 관리 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (개선)